

Nr. 18 Einführung zur Kabinettsvorlage des Bürgersteuergesetzes. 9. Oktober 1934

R 43 II/787, Bl. 278–284 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Bürgersteuer ist durch die Notverordnung vom 26. Juli 1930 eingeführt worden². Durch sie sollte einer übermäßigen Erhöhung der Realsteuern vorgebeugt werden, und sie sollte in der damaligen Zeit ständig wachsender Finanznot der Gemeinden gleichzeitig eine neue Einnahmequelle sein.

Die Bürgersteuer war ursprünglich als eine *Kopfsteuer aller Gemeindewahlberechtigten* gedacht. Es sollte jeder Gemeindewahlberechtigte ohne Rücksicht auf die Höhe seines Einkommens und seiner sonstigen Leistungsfähigkeit einen *gleich großen* Betrag als Steuer zu entrichten haben. Es war jedoch von vornherein damit zu rechnen, daß der Widerspruch der Bevölkerung, insbesondere der kleinen Einkommensempfänger, gegen eine derart rohe Steuer außerordentlich stark sein würde. Deshalb wurde eine Staffelung nach der Höhe des Einkommens, die allerdings nur sehr roh war, und eine Halbierung des Steuersatzes für die Ehefrau vorgesehen.

In der späteren Entwicklung wurde der Tarif in gewissem Umfang verfeinert. Die Befreiungstatbestände wurden vermehrt, der Zuschlag für die Ehefrau gestrichen³. Durch das Gesetz über die Bürgersteuer 1934 vom 15. September 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 629)⁴ wurde die größte soziale Härte dadurch beseitigt, daß die *Freigrenze von 100 auf 120 v. H. des Wohlfahrtsunterstützungssatzes* erhöht wurde.

Trotz aller Verfeinerungen und Milderungen ist die Bürgersteuer eine unsoziale Steuer geblieben, weil insbesondere der Familienstand des Steuerpflichtigen in keiner Weise berücksichtigt worden ist. Dem bisherigen Recht gemäß wird einem Volksgenossen mit vier Kindern ein ebenso großer Betrag als Bürgersteuer abverlangt wie einem Volksgenossen mit gleichem Einkommen, der *unverheiratet* ist.

Bei der Aufstellung des Steuerreformplans war beabsichtigt, die Bürgersteuer in den *Tarif der neuen Einkommensteuer* einzubauen und auf die Weise die Bürgersteuer als solche *verschwinden* zu lassen⁵. Die Gemeinden sollten aus dem Aufkommen der neuen Einkommensteuer einen entsprechenden Betrag als Erstattung ihres Ausfalls an Bürgersteuer vorweg überwiesen erhalten.

Durch den Einbau der Bürgersteuer in den Tarif der neuen Einkommensteuer würde sich eine *Belastungsvergrößerung* insofern ergeben haben, als die Bürgersteuer im Tarif der neuen Einkommensteuer mit dem *Durchschnittssatz von etwa 500 vom Hundert* des Grundbetrags hätte berücksichtigt werden müssen. Diese Tatsache würde zu einer Entlastung der Volksgenossen in denjenigen Gemeinden geführt haben, in denen die Bürgersteuer bisher *höher* als 500 vom Hundert des

¹ Der Rkei vom RFM zusammen mit der Einführung des neuen Einkommensteuertarifs übersandt; R 43 II/787, Bl. 261, 276f. Auch überliefert in: R 43 I/1470, Bl. 168–174; R 2/10743, unfol. (mit Material zur Vorbereitung des GesEntw.); R 2101/9691, unfol. (Handakte). Nach Verkündung des BürgersteuerG abgedruckt in: Dt. Steuer-Zeitung Nr. 32 vom 20. 10. 34. Veränderte Fassung als „Begründung zum BürgersteuerG“: RStBl. 1935, S. 60. Zum Inhalt des Gesetzes vgl. VOSS S. 88 f.

² Abschn. 2 §§ 4–5 der *NotVO zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände* vom 26. 7. 30 (RGBl. I S. 311, 314); s. ARW, Kab. Brüning I/II, Nrr. 67, 69 Anm. 2, 77, 78, 80 P. 2, 86.

³ Die *NotVO zur Belebung der Wirtschaft* vom 4. 9. 32 (RGBl. I S. 425, 429) hatte die Gemeinden ermächtigt, die Bürgersteuer weiter zu erheben, aber u.a. Lohnempfänger mit einem Einkommen bis zur Höhe des Wohlfahrtsunterstützungssatzes allgemein von der Steuer befreit; s. ARW, Kab. Brüning I/II, Nr. 740, 752, 760 Anm. 11; ARW, Kab. Papen, Nr. 123 P. 2 Anm. 23.

⁴ ARH I/2, Nr. 207 P. 4; Durchführung und Einzelprobleme s. R 2/10747, unfol.

⁵ Zu den vorausgehenden Beratungen s. Dok. Nrr. 12 und 14. Zur Unbeliebtheit der Bürgersteuer auch in der NSDAP Näheres in R 2/31092.

Grundbetrags war, und zu einer entsprechenden Mehrbelastung der Volksgenossen in denjenigen Gemeinden, in denen die Bürgersteuer bisher *weniger* als 500 vom Hundert betrug oder es eine Bürgersteuer *nicht gab*. In etwa der Hälfte aller Gemeinden wird eine Bürgersteuer *nicht* erhoben. Es handelt sich bei diesen insbesondere um ländliche Gemeinden.

Die Bürgersteuer wird von den Gemeinden als *beweglicher Einnahmefaktor im Gemeindehaushalt* bezeichnet, ebenso wie die Zuschläge zur Gewerbesteuer und zur Grundsteuer bewegliche Einnahmefaktoren im Gemeindehaushalt darstellen. Bewegliche Einnahmefaktoren insofern, als die Gemeinden den Satz der Steuer oder des Zuschlags ihrem *Finanzbedarf* anpassen können.

Das *Aufkommen an Bürgersteuer* hat – nach Mitteilung des Statistischen Reichsamts – betragen:

im Rechnungsjahr 1930/31	69,7 Millionen Reichsmark,
im Rechnungsjahr 1931/32	216,6 Millionen Reichsmark,
im Rechnungsjahr 1932/33	194,0 Millionen Reichsmark ⁶ ,
im Rechnungsjahr 1933/34	340,0 Millionen Reichsmark ⁷ .

Für das Rechnungsjahr 1934/35 wird es bei Aufrechterhaltung des bisherigen Rechts auf 360 Millionen Reichsmark, für das Rechnungsjahr 1935/36 auf 380 Millionen Reichsmark geschätzt. Die Erhöhung von 1932 auf 1933 ist im wesentlichen auf *Erhöhung der Sätze*, diejenige von 1933 auf 1934, von 1934 auf 1935 und von 1935 auf 1936 im wesentlichen auf Verminderung der Arbeitslosigkeit und auf Erhöhung des Volkseinkommens zurückzuführen.

Würde die Bürgersteuer in Höhe von etwa 360 Millionen Reichsmark in die Einkommensteuer eingebaut und den Gemeinden dieser Betrag aus dem Aufkommen an Einkommensteuer vorweg überwiesen werden, so würde der Einnahmeposten der einzelnen Gemeinden *starr* sein. Er würde sich in den künftigen Jahren etwa nach dem Aufkommen an Bürgersteuer in 1934 zu bemessen haben. Es würde ihm die *Beweglichkeit* nach *oben* sowohl als auch nach *unten* fehlen. Die Gemeinden würden weder einen *erhöhten* Finanzbedarf durch *Erhöhung* des Bürgersteuersatzes noch eine wesentliche Verbesserung ihrer Haushaltslage durch *Senkung* ihres Bürgersteuersatzes ausgleichen können. Diese Tatsache würde insbesondere diejenigen Gemeinden in eine wenig erwünschte Lage bringen, in denen bisher entweder *gar keine* Bürgersteuer oder ein nur niedriger Bürgersteuersatz bestanden hat, und die die Absicht haben, durch vorübergehende *Erhöhung* des Bürgersteuersatzes sich Mittel zur Durchführung von *Arbeiten* zu beschaffen. Die Bürgersteuer stellt in vielen Fällen die notwendige Voraussetzung im Kampf um die Verminderung der Arbeitslosigkeit dar. Sie ist auch ein Mittel, durch das die Gemeindeverwaltung angeregt wird, *sparsam* zu wirtschaften und sobald wie möglich die Gemeindesteuerlast zu *mildern*. Im Fall des *Fortbestehens* wird den Gemeinden die Bürgersteuer zunächst noch Stütze im Kampf um die Verminderung der Arbeitslosigkeit sein können. Nach Beseitigung der Arbeitslosigkeit werden die Gemeinden wetteifern müssen, ihre Bürgersteuersätze zu *senken*.

Nach Erwägung aller Für und Wider wird als zweckmäßig erkannt, *die Bürgersteuer als solche bis auf weiteres bestehen zu lassen*, sie jedoch ihres unsozialen Charakters möglichst zu *entkleiden*. Der Entwurf sieht die *folgenden wesentlichen Änderungen gegenüber dem bisherigen Recht* vor:

– 1.

Der *Familienstand* wird in der Weise berücksichtigt, daß *Kinderermäßigungen* gewährt werden. Diese sollen betragen (§ 3 Absatz 3):

⁶ In endgültigen Zahlen 209,3 Mio RM (ohne Hansestädte und Länderanteil), was einem Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände von 7% entsprach; STAT. JB. 1935, S. 439.

⁷ Entsprach 13,4% der kommunalen Gesamtsteuereinnahmen und belegte insoweit den stark gestiegenen Wert der Bürgersteuer für die Gemeindefinanzen; STAT. JB. 1936, S. 451.

– a)

wenn das Einkommen des Volksgenossen nicht mehr als 2500 Reichsmark beträgt, 2 Reichsmark des Grundbetrages für das zweite und jedes folgende minderjährige Kind. Der Grundbetrag bei Einkommensbezieher dieser Größe ist 6 Reichsmark. Die Kinderermäßigung soll also bei solchen Volksgenossen mit nicht mehr als 2500 Reichsmark Jahreseinkommen ein Drittel beim Vorhandensein von zwei Kindern und zwei Drittel beim Vorhandensein von drei Kindern betragen. Familienväter in solcher Einkommenshöhe mit vier und mehr Kindern sollen bürgersteuerfrei sein. *Beispiel:* Familienvater mit drei minderjährigen Kindern. Einkommen bis zu 2500 Reichsmark. Bürgersteuersatz 500 vom Hundert. Die Bürgersteuer betrug bisher $6 \times 5 = 30$ Reichsmark. Sie soll dem Entwurf gemäß $2 \times 5 = 10$ Reichsmark betragen. Sind nicht nur drei, sondern vier minderjährige Kinder vorhanden, so ist der Familienvater bürgersteuerfrei; denn für das zweite, dritte und vierte minderjährige Kind wird eine Ermäßigung des 6 Reichsmark betragenden Grundbetrages um je 2 Reichsmark gewährt;

– b)

wenn das Einkommen des Volksgenossen mehr als 2500 Reichsmark, jedoch nicht mehr als 12 000 Reichsmark beträgt, 1 Reichsmark des Grundbetrags für das zweite und dritte und je 2 Reichsmark des Grundbetrags für das vierte und jedes folgende minderjährige Kind.

– 2.

Die Freigrenze wird von 120 auf 130 vom Hundert des allgemeinen Wohlfahrtsunterstützungssatzes erhöht (§ 2 Absatz 2 Ziffer 5).

Der mutmaßliche Ausfall durch die im Entwurf vorgesehenen Änderungen gegenüber dem bisherigen Recht beträgt rd. 41 Millionen Reichsmark⁸. An diesem Ausfall wird sich § 39 des Steueranpassungsgesetzes⁹ gemäß das Reich mit 25 Millionen Reichsmark in der Weise beteiligen, daß es den Gemeinden auf dem Weg über die Länder 25 Millionen Reichsmark als Ersatz des Bürgersteuer-Weniger zur Verfügung stellt.

Der mutmaßliche Ausfall errechnet sich wie folgt:

– 1.

Bei Volksgenossen mit Einkommen bis 2500 Reichsmark sind insgesamt 2860 000 zweite und folgende minderjährige Kinder vorhanden. Daraus ergibt sich bei einem Durchschnittsbürgersteuersatz von 500 vom Hundert ein Ausfall von 10 Reichsmark für jedes steuerbegünstigte Kind, also ein Gesamtausfall von 28,6 Millionen Reichsmark;

– 2.

Bei Volksgenossen mit Einkommen von 2500 bis 12 000 Reichsmark sind 1 166 000 zweite und dritte minderjährige Kinder und 188 000 vierte und folgende minderjährige Kinder vorhanden. Daraus ergibt sich bei einem Durchschnittsbürgersteuersatz von 500 vom Hundert ein Ausfall von

1 166 000 × 5 RM	=	5,8 Millionen RM
+ 118 000 × 10 RM	=	1,2 Millionen RM
insgesamt		7,0 Millionen RM

– 3.

Die Erhöhung der Freigrenze von 120 auf 130 vom Hundert des allgemeinen Fürsorgesatzes bedeutet eine steuerliche Entlastung der Bedürftigsten der Volksgenossen und führt nach der Schätzung des Statistischen Reichsamts zu einem Ausfall von rund 5 Millionen Reichsmark¹⁰.

⁸ Tatsächlich stiegen die Bürgersteuereinnahmen im Rj. 1934/35 auf 379,7 Mio RM und übertrafen damit um rd. 20 Mio RM sogar das Aufkommen, mit dem ohne soziale Staffelung hätte gerechnet werden dürfen (s. o.); STAT. JB. 1936, S. 451. Im Rj. 1935/36 kletterten sie weiter auf 422,5 Mio RM (ebd. S. 468), im Rj. 1936/37 auf 473,6 Mio RM; STAT. JB. 1937, S. 490.

⁹ S. Dok. Nr. 23 P. 1 i.

¹⁰ Verabschiedung der Vorlage in der Kabinettsitzung vom 16. 10. 34: Dok. Nr. 23 P. 1 k.

Zitierhinweis

Nr. 18 Einführung zur Kabinettsvorlage des Bürgersteuergesetzes. 9. Oktober 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d018>